

TEST PREPARACIÓN PARTE ESPECIAL.

1. De acuerdo con la LCSP, señale la respuesta correcta:

- a) La adjudicación de un contrato requerirá la previa elaboración, aprobación, supervisión, y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato.
- b) La adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa aprobación, elaboración, supervisión, y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato.
- c) La adjudicación de un contrato requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato.
- d) La adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato.

2. Se consideran como obras de reparación:

- a) Las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales.
- b) Las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por el natural paso del tiempo, cuando éstas afecten a la estructura resistente del edificio.
- c) Las necesarias para reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad.
- d) Las que tienen por objeto reparar una construcción sin conservar su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad.

3. Son obras de restauración:

- a) Aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad.

CEF.-

DEF.-

- b) Aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y dotándola de una nueva funcionalidad que sea compatible con los elementos y valores originales del inmueble.
- c) Las que tengan por objeto el derribo o la destrucción de un bien inmueble.
- d) El conjunto de obras de ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente

4. Señale la respuesta correcta, en relación con el proyecto de las obras:

- a) Los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación inferiores a 500.000 euros de presupuesto base de licitación no requerirán la aprobación del órgano de contratación.
- b) Se podrá simplificar, refundir o incluso suprimir, alguno o algunos de los documentos en todos los proyectos de obras, cualquiera que sea su valor estimado.
- c) Se podrá simplificar, refundir o incluso suprimir, alguno o algunos de los documentos que constituyen el proyecto de obra en las obras de reparación simple.
- d) Para los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación superior a 500.000 euros de presupuesto base de licitación, IVA excluido, y para los restantes proyectos, se podrá simplificar, refundir o incluso suprimir, alguno o algunos de los documentos que constituyen el proyecto de obras.

5. Señale la respuesta incorrecta:

- a) Los proyectos deberán sujetarse a las instrucciones técnicas que sean de obligado cumplimiento.
- b) Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a ejecutar, así como los informes y estudios previos necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato.
- c) La contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras correspondientes tendrá carácter excepcional y solo podrá efectuarse por motivos económicos.
- d) La contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras, requiere la redacción previa por la

Administración o entidad contratante del correspondiente anteproyecto o las bases técnicas.

6. En el supuesto de contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras, señale la respuesta correcta:

- a) El contratista será el encargado de la elaboración, supervisión, aprobación y comprobación del correspondiente replanteo del proyecto.
- b) El contratista presentará el proyecto al órgano de contratación para su supervisión, aprobación y replanteo.
- c) El contratista será el encargado de la elaboración y supervisión, del proyecto, la aprobación y comprobación del correspondiente replanteo del proyecto le corresponderá al órgano de contratación.
- d) No se permite la contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras.

7. En cuanto a la supervisión del proyecto de obras:

- a) Antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión.
- b) En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado en la letra a, el informe tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo.
- c) Una vez aprobado el proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea superior a 500.000 euros, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

8. Señale la respuesta incorrecta:

- a) Aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del expediente de contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo.
- b) El replanteo del proyecto de la obra consistirá en comprobar la realidad geométrica y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución, que se realizará en todo caso, en

presencia del contratista que ejecutará la obra, antes del inicio de la licitación del contrato.

- c) Los proyectos de obras deberán comprender, entre otros documentos una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes y situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta y los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida.
- d) Cuando la elaboración del proyecto haya sido contratada íntegramente por la Administración, el autor o autores del mismo incurrirán en responsabilidad en los términos establecidos en la LCSP.

9. En el contrato de concesión de obra, el estudio de viabilidad de la misma:

- a) Es siempre potestativo.
- b) Es obligatorio para los contratos de obras de presupuesto base de licitación sin IVA, inferior a 50.000 euros.
- c) Es obligatorio para los contratos de concesión obras de valor estimado superior a 100.000 euros.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

10. Señale la respuesta correcta en relación con el estudio de viabilidad:

- a) Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión unas obras, el órgano que corresponda de la Administración concedente podrá acordar la realización de un estudio de viabilidad de las mismas.
- b) La Administración concedente someterá el estudio de viabilidad a información pública por el plazo de un mes, no prorrogable.
- c) Se admitirá la iniciativa privada en la presentación de estudios de viabilidad de eventuales concesiones.
- d) La Administración concedente podrá acordar motivadamente la sustitución del estudio de viabilidad por un estudio de viabilidad económico-financiera, cuando el presupuesto base de licitación de la concesión no supere los 500.000 euros.

11. De acuerdo con la LCSP:

- a) Se admitirá la iniciativa privada en la presentación de estudios de viabilidad de eventuales concesiones.

DEF.-

- b) Presentado el estudio de viabilidad, será elevado al órgano competente para que comunique al particular la decisión de tramitar o no tramitar el mismo.
- c) En las concesiones de servicios no es necesario estudio de viabilidad.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

12. En cuanto al estudio de viabilidad, ¿Qué plazo establece la LCSP para que se comunique al particular la decisión de tramitar o no tramitar el mismo?

- a) Tres meses, no prorrogables.
- b) Dos meses, no prorrogables.
- c) Cuatro meses, no obstante, se puede fijar un plazo superior para su estudio que en ningún caso superará los seis meses.
- d) Tres meses, no obstante, se puede fijar un plazo superior para su estudio que en ningún caso superará los seis meses.

13. En cuanto a la iniciativa privada en la presentación de los estudios de viabilidad:

- a) El silencio de la Administración o de la entidad que corresponda equivaldrá a la no aceptación del estudio.
- b) El silencio de la Administración o de la entidad que corresponda equivaldrá a la aceptación del estudio.
- c) La Administración estará obligada a contestar, en todo caso.
- d) Si se recibe un estudio de viabilidad éste deberá tramitarse, en todo caso.

14. En cuanto a la concesión de servicios, señale la respuesta incorrecta:

- a) La tramitación del expediente irá precedida de la realización y aprobación de un estudio de viabilidad de los mismos o en su caso, de un estudio de viabilidad económico-financiera, que tendrán carácter vinculante en los supuestos en que concluyan en la inviabilidad del proyecto.
- b) Antes de proceder a la contratación de una concesión de servicios, en los casos en que se trate de servicios públicos, deberá haberse establecido su régimen jurídico.

- c) Justificadamente en el expediente, podrán prestarse mediante concesión de servicios los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

15. En el supuesto de que el estudio de viabilidad culminara en el otorgamiento de la correspondiente concesión, salvo que dicho estudio hubiera resultado insuficiente de acuerdo con su propia finalidad, su autor tendrá derecho:

- a) En la correspondiente licitación a 5 puntos porcentuales adicionales a los obtenidos por aplicación de los criterios de adjudicación.
- b) A que se le adjudique el contrato a su favor.
- c) Al resarcimiento de los gastos efectuados para su elaboración, incrementados en un 6 por cien como compensación.
- d) En la correspondiente licitación a 5 puntos porcentuales adicionales a los obtenidos por aplicación de los criterios de adjudicación, además, una vez se le adjudique el contrato a su favor, tendrá derecho al resarcimiento de los gastos efectuados para su elaboración.

16. Señale la respuesta correcta:

- a) En las concesiones de obras, en función de la complejidad de las obras y del grado de definición de sus características, la Administración concedente, aprobado el estudio de viabilidad, podrá acordar la redacción del correspondiente anteproyecto.
- b) En todo caso, se tendrá que elaborar anteproyecto por el contratista de la obra.
- c) Cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares lo autorice, y en los términos que este establezca, los licitadores a la concesión podrán introducir en el anteproyecto las variantes que estimen convenientes.
- d) Las respuestas a y c son correctas.

17. En cuanto a los contratos de fabricación:

- a) El régimen jurídico, en todo caso, será el de los contratos de obras.
- b) Se les aplicarán directamente las normas generales y especiales del contrato de suministros que el órgano de contratación determine en el correspondiente pliego de cláusulas

administrativas particulares, salvo las relativas a su publicidad y procedimiento de adjudicación que se acomodarán, en todo caso, al contrato de servicios.

- c) Se les aplicarán directamente las normas generales y especiales del contrato de obras que el órgano de contratación determine en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares, salvo las relativas a su publicidad y procedimiento de adjudicación que se acomodarán, en todo caso, al contrato de suministro.
- d) El régimen jurídico en todo caso, será el de los contratos de suministros.

18. En relación con los contratos de servicios:

- a) En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través del contrato de servicios, incluidos los que por razón de la cuantía se tramiten como contratos menores.
- b) La entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través del contrato de servicios, incluidos los que por razón de la cuantía se tramiten como contratos menores.
- c) A la extinción de los contratos de servicios, podrá producirse la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante.
- d) Los contratos que impliquen el desarrollo a medida o mantenimiento de aplicaciones informáticas tendrán el carácter de contratos de suministros.

19. De acuerdo con lo establecido en el artículo 310 de la LCSP, en los contratos que tengan por objeto la prestación de actividades docentes:

- a) Podrá establecerse el pago parcial anticipado, sin necesidad previa de constitución de garantía por parte del contratista.
- b) La LCSP será de aplicación a la preparación y adjudicación del contrato.
- c) Siempre que dichas actividades sean realizadas por personas físicas, las disposiciones de la LCSP no serán de aplicación a la preparación y adjudicación del contrato.
- d) Estos contratos podrán ser cedidos a un tercero previa autorización por el Consejo de Ministros.

20. En cuanto al régimen de contratación para actividades docentes:

DEF.-

- a) Para acreditar la existencia de estos contratos, bastará la designación o nombramiento por autoridad competente.
- b) En esta clase de contratos no podrá establecerse el pago parcial anticipado.
- c) En esta clase de contratos podrá establecerse el pago total anticipado, sin que pueda autorizarse la subcontratación.
- d) Las respuestas a y c son correctas.